东莞市桥头镇2021年“4·12”一般道路交通事故调查报告

桥头镇“4·12”一般道路交通事故调查组

2021年7月

目录

一、事故基本情况.....1

（一）肇事车辆情况.....1

（二）事故相关单位基本情况.....3

（三）事故相关人员基本情况.....3

（四）车辆检验检测情况.....5

（五）事故现场情况.....5

（六）粤 BHR805 号牌重型厢式货车运输情况.....6

二、事故发生经过及事故救援、善后情况.....6

（一）事故经过.....6

（二）应急处置情况.....6

（三）应急处置评估.....7

（四）善后处理情况.....7

三、人员伤亡和直接经济损失情况.....8

四、事故原因和事故性质.....8

（一）事故原因.....8

（二）事故性质.....8

五、相关单位履职情况.....8

六、事故责任认定和处理建议.....12

七、防范和整改措施建议.....13

桥头镇2021年“4·12”一般道路交通事故调查报告

2021年4月12日，在桥头镇中兴路格越装饰路段发生一宗重型厢式货车与二轮电动车发生碰撞的交通事故，事故造成一人死亡。

接到事故报告后，镇政府领导高度重视，镇有关部门立即组织开展事故救援和善后工作。根据国家有关法律法规规定，2021年4月12日，经东莞市人民政府批准，成立了由桥头镇人民政府、桥头镇公安分局、桥头镇交通运输分局、桥头镇应急管理分局、桥头镇纪检监察办、桥头镇综治办、桥头镇总工会组成的东莞市桥头镇“4·12”一般道路交通事故调查组，依法开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）肇事车辆情况

1.粤BHR805号牌重型厢式货车，行驶证登记所有人：深圳市德鑫顺物流有限公司，实际支配人：彭崇瑜，登记住所：

深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道7160-3号(横岗长途汽车站院内)，注册日期：2019年12月18日，检验有效期至2021年12月。品牌型号：乘龙牌LZ5180XXYH5AC2，车辆识别代码：LNXBEG087KL650676，发动机号码：S540L1K30085，机动车状态:正常,核定载人数2人,实载人数2人,总质量：18000kg，核定载质量：9200kg，实载质量：8250 kg。道路运输证：粤交运管深字440300044113。事故发生时该重型厢式货车从东莞市望牛墩镇东莞市飞易达纸业有限公司装货出发前往惠州市潼湖镇。车辆购有交通事故强制责任险、商业险，投保公司：鼎和财产保险股份有限公司（强制责任险单号：20002042020110100 20,商业险单号:20002042020123000 0669）。经查，该货车在近3年有无违法记录，近两年有1宗历史事故记录。

经查,粤BHR805号牌重型厢式货车的实际车主为彭崇瑜。为方便办理道路运输许可证和道路运输证,2019年12月18日，彭崇瑜与深圳市德鑫顺物流有限公司签订《车辆合作协议》。协议载明，彭崇瑜每年向深圳市德鑫顺物流有限公司缴纳800元作为管理费，深圳市德鑫顺物流有限公司负责为该车辆办理道路运输证、营运证年审、购买保险等；彭崇瑜自行开展业务、组织货源、依法营运等。

2.无号牌二轮电动车，车辆核载2人，事发时实载1人，车辆所有人张利锋，电机号：WS48V18033623，车架号：20170827006283，总重量:59.70kg，最高设计车速40km/h，不具备人力骑行功能，经鉴定，属于机动车范畴。

（二）事故相关单位基本情况

1.深圳市德鑫顺物流有限公司，系肇事车辆粤BHR805号牌重型厢式货车行驶证上登记所有人。统一社会信用代码：91440300MA5FAF4B03；类型：有限责任公司；法定代表人：吕宝瑞；成立日期：2018年9月7日；营业期限：长期；注册资本：人民币贰佰万元；住所：深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道7160—3号(横岗长途汽车站院内)；经营范围：一般经营项目是“汽车租赁；提供搬迁、搬运、装卸服务”，许可经营项目“普通货运，冷藏冷冻运输；废旧纸皮、纸板的回收”。经查询深圳市交通运输局智能政务服务平台，该公司道路运输经营许可证号：粤交运管许可深字440300191971号；道路运输许可证期限：2019年9月25日至2022年9月26日。目前该公司有82台总质量4.5吨以上营运车辆，都办理了道路运输证。

2.东莞市飞易达纸业有限公司，系肇事车辆粤BHR805号牌重型厢式货车的货源单位。统一社会信用代码：91441900MA4UP296XY；类型：有限责任公司（自然独资人或控股）；法定代表人：陈志忠；成立日期：2016年4月29日；营业期限：长期；注册资本：人民币壹仟伍百万元；住所：东莞市望牛墩镇芙蓉沙；经营范围：研发、生产、销售：纸箱、纸板、纸盒、纸制品；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（三）事故相关人员基本情况

1.粤BHR805号牌重型厢式货车驾驶人：张济根，男，汉

族，31岁，户籍所在地：广西灵山县陆屋镇教坪村委会樟木塘村。道路运输从业资格证号：450721199006165311，初次领驾驶证日期：2014年7月23日，有效期至2030年7月23日，准驾车型：B2，符合驾驶重型厢式货车条件。经查，张济根2018年4月至2021年4月共有13次交通违法记录，分别为机动车违反禁令标志指示的2次、驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的、载货汽车、挂车未按照规定安装侧面及后下部防护装置、粘贴车身反光标识的、在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时，驾驶人未按规定使用安全带的2次、机动车载货长度、宽度、高度超过高度的2次、驾驶机件不符合技术标准的机动车的、驾驶安全设施不全的机动车的2次、未按规定喷涂标识、粘贴标识2次，已接受罚款2次。经交警部门通过呼气式酒精测试，得到如下鉴定结论：张济根呼出气体中酒精含量为0mg／100ml，未酒后驾驶。据粤BHR805号牌重型厢式货车实际车主彭崇瑜反映，由于该车固定驾驶员临时有事，短暂雇请张济根驾驶。彭崇瑜与张济根达成口头协议，工资为7500元一个月，雇请期限为该车固定驾驶员到位截止，雇请期限结束后现金支付工资。

2.彭崇瑜，系粤BHR805号牌重型厢式货车实际支配人，男，汉族，29岁，户籍所在地：广东省化州市红峰农场。彭崇瑜反映，为了方便办理道路运输证，其与深圳市德鑫顺物流有限公司签订《车辆合作协议》，将粤BHR805号牌重型厢式货车挂靠在深圳市德鑫顺物流有限公司，每年支付管理费800元，营运证办理、车辆年审等由深圳市德鑫顺物流有限公司负责，

车辆具体运营由彭崇瑜主负责。

3.吕宝瑞，系深圳市德鑫顺物流有限公司法定代表人，女，汉族，36岁，户籍所在地：广东省饶平县建饶镇。

4.黄华胜，系东莞望牛墩飞易达纸业配送员，男，汉族，18岁，户籍所在地：广东省化州市红峰农场。

5.张利锋（死者），系无号牌二轮电动车驾驶员，男，汉族，33岁，户籍所在地：广东省东莞市桥头镇工业路。

6.陈芳，系死者张利锋妻子，女，汉族，29岁，户籍所在地：江西省萍乡市湘东区排上镇沸水村。

（四）车辆检验检测情况

1.交警部门委托广东永泰鉴定评估有限公司对粤BHR805号牌重型厢式货车进行技术检验，检验结果为：粤BHR805号牌重型厢式货车制动系、转向系及照明、信号装置均功能有效。符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》。

2.交警部门委托广东永泰鉴定评估有限公司对无号牌二轮电动车进行技术检验，检验结果为：无号牌二轮电动车制动系、转向系及照明、信号装置均功能有效，车前、后轮胎冠花纹深度磨损正常。

3.交警部门委托广东路通司法鉴定所对粤BHR805号牌重型厢式货车事发时的速度进行鉴定，鉴定意见为粤BHR805号牌重型厢式货车事发时的行驶速度约49-51km/h。该路段限速60km/h，粤BHR805号牌重型厢式货车无超速行驶。

（五）事故现场情况

1.天气情况。事发时间2021年4月12日9时41分为晴天，

白天，视线清晰，能见度良好。

2.道路情况。事故路段为省道，为普通路段，东往莲湖路方向，西往桥光大道方向，沥青路面。双向六车道，单向三车道，中央设绿化带，道路宽度为10.8米，各车道宽分别为3.5米、3.5米、3.8米。

3.车辆痕迹。（1）粤BHR805号牌重型厢式货车右侧车头和右侧中间护板有碰撞痕；（2）无号牌二轮电动车左侧有碰撞痕。

（六）粤BHR805号牌重型厢式货车运输情况

经查，张济根驾驶粤BHR805号牌重型厢式货车，从东莞市望牛墩镇东莞市飞易达纸业有限公司装货出发前往惠州市潼湖镇卸货，2021年4月12日9时许，车辆途径S120东莞市桥头镇中兴路格越装饰路段时发生交通事故。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年4月12日9时41分，张济根驾驶粤BHR805号牌重型厢式货车搭载黄华胜，沿S120线东莞市桥头镇中兴路从桥光大道往莲湖路方向行驶至东莞市桥头镇中兴路格越装饰路段时，车身右侧与同车道同方向张利锋驾驶的无号牌二轮电动车（有佩戴安全头盔）发生碰撞，造成张利锋送桥头医院抢救无效于2021年4月12日21时死亡及车辆损坏的道路交通事故。

（二）应急处置情况

4月12日9时46分，货车司机张济根拨打110向市公安

局指挥中心报警称，在东莞市桥头镇中兴路格越装饰路段发生轻微交通事故，接警后，交警大队值班民警立即赶赴现场，到达现场后民警发现伤者伤情较重，即将事故情况上报大队领导及开展安全防护、交通疏导、伤员救护、现场勘验等各项工作。桥头医院人员到达现场后，将伤者张利锋送桥头医院抢救。接民警上报情况后，樊国亮大队长立即带领胡锦辉副大队长、陈建申副大队长前往桥头医院了解伤者情况。4月12日11时许，事故现场处置完毕，暂扣涉事二轮电动车一台、重型货车一台，现场清理后恢复交通。2021年4月12日21时许，桥头医院确认伤者张利锋经抢救无效死亡。按照有关工作要求，桥头交警大队迅速将事故情况上报市公安局交警支队、桥头镇政府应急办、公安分局。

（三）应急处置评估意见

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（四）善后处理情况

1.死者张利锋的尸体已于2021年4月13日运送至市殡仪馆保存防腐，于2021年4月22日在东莞市殡仪馆火化。事故发生后，交警部门成立事故善后处理工作领导小组，全力做好死者家属解释安抚工作，事故善后维稳工作有序开展。死伤者家属情绪平稳，暂未出现过激言行。

2.2021年5月10日，桥头镇交警大队已出具编号为441913120210000038号的《道路交通事故认定书》，认定责任

如下：张济根负此事故的全部责任，张利锋无责任。

三、事故人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人送院抢救无效死亡。死者张利锋为二轮电动车司机，具体情况如下：

1.死者：张利锋，男，汉族33岁，户籍所在地：广东省东莞市桥头镇工业路。经广东正航司法鉴定中心鉴定，张利锋符合交通事故致腹盆腔开放毁损伤，发生创伤失血性休克死亡。

2. 事故造成车辆损失500元，事故相关方目前正通过保险走理赔程序，造成的直接经济损失暂无法统计。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

当事人张济根驾驶机动车对路面观察不够，在超车过程中未确保安全距离后超车是导致事故发生的直接原因。

（二）事故性质

经调查认定，桥头镇“4·12”道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）桥头镇交警大队

1.定期开展统一行动。今年以来，桥头镇交警大队集中优势警力上路执勤，采取在辖区S120、G220等省道、国道重点路段设卡拦查与巡逻查纠相结合的方式，严查严处重型载货汽车不按规定车道行驶、超载、超速行驶、疲劳驾驶、闯红灯、违法掉头、强行超车、闯禁区等突出违法行为。

2.加大道路巡逻管控力度。桥头镇交警大队通过科学安排

勤务，结合铁骑分队工作，组建巡逻执法小分队，通过双向巡逻、循环巡逻、交叉巡逻、接力巡逻等方式，加强重型载货汽车通行重点时段的巡查，提高路面见警率、管控率、管事率和纠违率。

3.组织事故预防大宣传，开展违法大曝光。梳理涉及客货运输车辆的道路交通事故案例，重点针对重点客货运输企业负责人和驾驶员开展宣传教育，同时结合“五进”宣传工作，广泛宣传道路交通安全法律法规，让“安全带是生命带”、“乘车要系安全带”、“开车不喝酒，喝酒不开车”等理念家喻户晓，外化为广大交通参与者的日常行为习惯。

（二）桥头交通运输分局

今年以来，桥头交通运输分局严格贯彻落实上级有关安全生产工作的安排和指示精神，牢固树立安全发展理念，不断推进企业安全生产基础建设，结合辖区内交通运输行业实际，认真组织开展安全生产大排查整治工作，深入排查治理安全生产隐患，狠抓安全生产各项工作措施的落实，全面提升事故防范能力。主要做了以下工作:

1.强化担当意识，落实安全生产工作责任。桥头交通运输分局干部职工不断加强对安全生产政策、法规的学习，加深对安全生产管理工作的理解，努力提高安全监管水平，推动安全生产工作有效开展。牢牢把握“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，召开行业安全生产工作会议，严格督促企业落实安全生产主体责任。结合安全生产责任体系建设，

每年年初与各行业业户签订安全生产责任书，并督导企业与员工签订安全生产责任书，落实分解落实安全责任，增强全行业安全意识。

2.强化源头管控，扎实开展安全隐患排查。一是积极组织开展源头隐患排查。督促辖区内客运站、货运企业、货运源头、驾培行业等企业安全生产主体按照相关要求，定期组织开展安全隐患自查自纠，并做好台账记录；交通分局每年根据工作计划，有步骤、有重点、全覆盖对企业隐患排查工作进行督导检查，现场指出问题，要求限期整改，并做好台账记录。二是严格落实约谈机制。凡是对被相关职能单位通报车辆存在超速、超限或其他违法行为的企业，桥头交通运输分局都会进行约谈，严肃批评教育，提出整改要求，督导企业落实安全生产主体责任。2021 年以来，分局先后约谈 5 家企业，开具 4 份责令整改通知、2 份提醒告诫书。

3.强化监管执法，重拳开展打非治违行动。桥头交通运输分局突出重点整治、专项整治、常态整治等形式，采取定时检查与不定时检查相结合的方式，严厉打击各类交通运输违法行为。在日常治理工作基础上，在镇治超办的框架下，积极组织公安、交警、城管等部门开展联合治超、严打危险品非法运输等专项整治行动，有效打击各类车辆道路运输违章行为，起到较好的震慑警示作用。2021 年以来，分局共开展治超行动 48 次，出动人员 298 人次、车辆 103 台次，共查处各类违法营运车辆 176 台次，卸载吨数 772.4 吨。

4.强化宣传教育，营造安全生产良好氛围。一是持续开展

普法宣传活动。在日常检查执法过程中，桥头交通运输分局持续开展“边检查边宣传，边执法边普法”活动，不断向企业业户宣传交通运输行业法律法规，强化企业法规意识。二是督促企业建立健全培训考核制度。按照新员工“先培训、再上岗”、老员工“再培训、再学习”要求，督导企业严格落实安全教育培训及考核制度，并建立培训台账、留存培训记录。三是深入企业开展安全教育培训活动。今年以来，联合交警部门，先后在客运站、驾培训练场、货运企业、货源源头等5家不同类型企业，对从业人员进行安全教育培训5次，各企业普遍反映较好。四是创新开展警示教育活动。利用召开行业安全生产会议时机，组织集中观看货运、驾培、维修安全生产事故警示视频；利用微信工作群，实时发布安全生产通知、气象监测预警等信息；要求企业建立微信警示群、QQ警示群等，定期发布安全生产警示视频、警示图片、警示讯息等，时刻警醒企业主体、提醒从业人员，切实做到以案促改、以案为鉴。

（三）深圳市德鑫顺物流有限公司

深圳市德鑫顺物流有限公司为张济根驾驶的粤BHR805号牌重型厢式货车提供挂靠服务，没有对驾驶员及车辆进行有效管理，未尽到监管责任。经询问，彭崇瑜为方便办理道路运输证，与深圳市德鑫顺物流有限公司签订《车辆合作协议》，将粤BHR805号牌重型厢式货车挂靠在深圳市德鑫顺物流有限公司。经询问公司法人吕宝瑞和查阅相关资料，深圳市德鑫顺物流有限公司有制定驾驶员安全生产管理制度、车辆安全生产管理制度等安全管理制度，有成立安全生产管理机构，有定期组

织司机通过“龙岗第一课”“云课堂”等学习交通安全知识，有定期进行车辆安全隐患排查治理。但该公司未与张济根签订劳动合同，没有与从业人员签订2021年度安全生产责任书，没有对粤BHR805号牌重型厢式货车驾驶员张济根进行安全生产培训教育和考核，落实企业安全生产主体责任不到位。

（四）东莞市飞易达纸业有限公司

东莞市飞易达纸业有限公司，货源单位。该司配送员黄华胜反映，东莞市飞易达纸业有限公司每箱货物质量相对固定，原则上不会超标准装载，运货过程中会安排配送员跟车随行。事故发生时，粤BHR805号牌重型厢式货车核载总质量18000kg，实载总质量16920kg，没有超载。

六、责任认定及处理建议

1.张济根，粤BHR805号牌重型厢式货车驾驶人。张济根驾驶机动车对路面观察不够，在超车过程中未确保安全距离后超车，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十七条之规定，对事故的发生负有责任，建议以涉嫌交通肇事罪移交司法机关追究其刑事责任。

2.彭崇瑜，粤BHR805号牌重型厢式货车实际支配人，涉嫌未按规定取得道路货物运输经营许可，擅自从事道路货物运输经营的行为，违反《中华人民共和国道路运输条例》第二十四条，建议由东莞市交通运输局桥头分局对该行为进行进一步调查处理。

3.深圳市德鑫顺物流有限公司。未落实企业安全生产主体

责任，同时涉嫌非法转让、出租道路运输经营许可证件。鉴于该司注册地在深圳市龙岗区，建议将相关情况通报给深圳市交通运输局龙华管理局，由深圳市交通运输局龙华管理局对该公司未落实企业安全生产主体责任和涉嫌非法转让、出租道路运输经营许可证件的违法行为进行调查处理。

4.张利锋，无号牌二轮电动车驾驶人。张利锋驾驶与准驾车型不符的超标无号牌二轮电动车上路，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条及第十九条第四款之规定，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

5.事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、防范和整改措施建议

东莞市桥头镇政府及交通、交警等职能部门应当认真汲取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）各运输企业要按照安全生产有关法律、法规和标准、规范要求，认真落实企业安全生产主体责任，切实加强安全生产工作。一是要积极配合政府职能部门签订责任书，自觉落实企业各层级人员的责任，严格按照法律法规的要求对车辆进行管理，确保超限超载、逾期未检验等车辆不出厂、不出站；二是要自觉接受监管部门依法实施的监督检查，并按要求提供有关情况和资料；三是要强化从业人员的安全教育和培训，保证

从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务；四是在制定有关管理制度和操作规程之后，要建立完善日常考评和检查机制，重点是督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（二）交通运输、安全监管、交警部门要组织力量不定期开展客货运输车辆安全检查。发现违法违规问题的，立即采取有力措施落实整改确保隐患消除，并由职能部门按照管理规定对相关责任人和领导进行处理。重点排查车辆安全技术性能检验情况和驾驶人资格，确保车辆符合安全技术标准，驾驶人具备车辆驾驶资质；排查车辆是否存在逾期未报废、逾期未检验和交通违法未处理等安全隐患，督促所有人及时参加安全技术审验，处理交通违法，消除安全隐患；排查动态监控制度落实情况，检查客货运输车辆在使用过程中是否存在超员、超速等违法违规行为，督促落实专人加强实时监控，发现违法行为立即提醒纠正。

（三）加强交通安全的宣传教育。交警、交通等职能部门要重视和加强交通安全的宣传教育。交警部门要加大《道路交通安全法》的宣传教育，通过双微平台、电视、报纸、网站等宣传渠道曝光典型交通违法案例，运用典型事故案例警示，教育重点车辆驾驶人；交通运输部门要加大对客运企业的监管力度，督促企业落实安全管理制度，加大交通安全的宣传，加强辖区企业的安全监管，努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制伤亡道路交通事故的发生。

桥头镇“4·12”一般道路交通事故调查组

2021年7月